

1500410-79.2021.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500410-79.2021.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500410-79.2021.8.26.0573

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2353113/2021 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU, 22183226 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 72/21/219 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU, 2353113 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM NASCIMENTO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

WILLIAM NASCIMENTO qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 07h30min, na residência situada na Travessa Pereira da Silva, nº 40, Vila São Lúcio, nesta cidade e comarca de Botucatu, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de

terceiras pessoas, 02 porções de maconha, com peso líquido de 7,81g, e 03 porções de cocaína na forma de 'crack', com peso líquido de 3,26g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), laudo de constatação provisória (fls. 24/31) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 98/100) juntados aos autos.

Conforme o apurado, policiais civis receberam a informação de que o denunciado estaria realizando o tráfico de drogas em sua residência.

Foram deflagradas as investigações e campanhas foram realizadas, constatando-se que WILLIAM realmente estava praticando a traficância (cf. relatório e imagens de fls. 92/97) o que ensejou a concessão de um mandado de busca e apreensão na casa do réu.

Na data dos fatos, em cumprimento ao referido mandado judicial, policiais civis e militares se dirigiram até a residência de WILLIAM e ingressaram no imóvel.

Em vistoria pelo prédio e auxiliados por um cachorro do Canil da Polícia Militar, os policiais encontraram, em um armário que ficava na cozinha, 02 porções de maconha, bem como outras 03 pedras de 'crack' escondidas embaixo de uma pilha de tijolos que se encontrava no imóvel (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, laudo de constatação provisória de fls. 24/31 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 98/100).

Além das drogas, os policiais encontraram uma faca, inúmeras embalagens plásticas e uma pedra, as quais eram utilizadas para o preparo das drogas, assim como R\$ 138,00 em cédulas diversas, dinheiro oriundo do comércio ilícito (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 06/07 e comprovante de depósito de fl. 79).

Indagado acerca dos fatos, WILLIAM admitiu aos policiais que estava comercializando drogas, sendo certo que, na noite anterior, havia comercializado sete pedras de 'crack' por R\$ 20,00 cada unidade, além de ter consumido outras (fls. 10/12).

Diligenciando pela vizinhança, os policiais obtiveram a informação de que na noite anterior à operação policial houve intensa movimentação de pessoas na residência do denunciado, comprovando-se a prática da traficância (fls. 10/12).

Diante dos fatos, sobreveio a prisão em flagrante do acusado.

Distribuído o flagrante houve manifestação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 43/45), do MP (fls. 50/53) e, a seguir, foi proferida decisão convertendo a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva (fls. 55/59).

Em 26/01/2022 a D. Autoridade Policial apresentou relatório final (fls. 106/109).

O MP ofereceu denúncia em desfavor do acusado (fls. 112/115).

O réu foi notificado (fls. 190) e apresentou defesa prévia (fls. 206/208).

A denúncia foi recebida em 02/04/2022, oportunidade em que também foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 210).

O réu foi citado (fls. 230).

Durante a instrução criminal foi ouvida uma testemunha arrolada em comum pela acusação e pela defesa e o réu foi interrogado (fls. 236).

O MP apresentou memórias orais pugnando pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 236).

A defesa apresentou alegações finais escritas requerendo a desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da legislação em comento (fls. 240/250).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); o auto de exibição e apreensão (fls. 06/07); o laudo de constatação (fls. 24/31); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 98/100); o relatório final (fls. 107/109); os laudos periciais de fls. 92/97, 119/121, 122/125, 126/128, 129/133; o depoimento da testemunha, e a versão do acusado.

Interrogado em juízo o acusado relatou que havia sido mandado embora de seu emprego, desse modo utilizou seu fundo de garantia para adquirir uma quantidade maior de entorpecente para o seu uso a fim de evitar de ter de se descolar com maior frequência as "bocas de fumo". Na data dos fatos, estava em sua residência momento em que tocaram a campainha, saiu para atender e deparou-se com o Dr. Celso Olindo informando que teria um mandado de busca e apreensão para cumprir na residência. Relatou que a todo momento informou aos policiais que o entorpecente era destinado ao seu uso (essência do depoimento de fls. 236).

A testemunha Rogério Hideki Tayama, policial civil, relatou em juízo que, após diligências e na posse de vídeos os quais demonstravam que o acusado estava traficando, obtiveram mandado de busca e apreensão a ser cumprido na residência do acusado. Em cumprimento do mandado lograram êxito em localizar os entorpecentes apreendidos. Afirmou que o acusado era conhecido nos meios policiais pelo crime de tráfico. Informou que foram apreendidas três pedras de "crack" duas porções de maconha, uma faca, R\$ 188,00 em dinheiro e sacolés. Indagado, o acusado afirmou que estava com 13 pedras de "crack" na noite anterior e que estava realizando o varejo naquela região (essência do depoimento de fls. 236).

Tem-se assim, que o réu negou os fatos, querendo fazer crer que o entorpecente apreendido era destinado ao seu consumo pessoal.

Ora, apesar do acusado ter negado o tráfico de drogas, trazendo em seu interrogatório judicial uma elaborada e fantasiosa versão, o conjunto probatório demonstra o contrário.

O policial civil ouvido em juízo, relatou que foram realizadas campanhas no local e após, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão foram localizados na residência do acusado entorpecentes, dinheiro e apetrechos para a prática do tráfico.

Ademais, o laudo pericial de fls. 92/97 comprovou a movimentação de usuários na casa do acusado. As imagens mostram, de forma clara, um indivíduo de camisa listrada chegar na casa do réu, chamar por ele e lhe entregar algo. O acusado entra no imóvel e retorna fornecendo a droga para o indivíduo que já sai dichavando a mesma, conforme imagem 05 (fls. 94).

Assim, a versão do acusado de que o entorpecente não era destinado a venda cai por terra.

A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento, as embalagens e a quantidade de dinheiro encontradas na residência, tudo comprova a atividade de tráfico que era desenvolvida pelo acusado naquele local.

O acusado, por sua vez, não trouxe nenhuma prova a confirmar as suas alegações.

Além disso, o laudo de fls. 24/31 resultou positivo para cocaína em forma de "crack" e maconha.

O Juiz de Direito, analisando a questão no contexto, observada a livre convicção motivada, deve decidir segundo sua consciência, buscando o alcance das verdadeiras finalidades das Leis.

Nesse diapasão:

"PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LEVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS" (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

O depoimento do policial é coerente e encontra respaldo nos demais elementos de prova colhidos. A quantidade de droga apreendida; a forma do seu acondicionamento; e a fantasiosa versão apresentada pelo réu; é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

Ainda:

"Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542).

Diante da possibilidade da livre convicção motivada, lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

"PROVA INDICIÁRIA - FORÇA PROBANTE - NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA - SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA" (RT 728/478).

A coerência dos depoimentos e o bom trabalho feito pelos policiais devem ser

prestigiados, compreendendo-se sobre a dificuldade cada vez maior na luta diária contra o crime, mormente contra o tráfico de drogas que está acabando com a nossa juventude e com suas famílias.

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato de o réu guardar e ter em depósito drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado guardava e tinha em depósito drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O acusado é reincidente (fls. 142/144 processo nº 0005117-02.2018.8.26.0079). Deixo, contudo, de elevar a pena-base para não causar "bis in idem" com a agravante da reincidência. Fixo-a, pois, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Majoro a pena de 1/6, em razão da reincidência (fls. 142/144 processo nº 0005117-02.2018.8.26.0079), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor menor.

Não se vislumbram atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

Nesse diapasão, em razão da reincidência, o réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06.

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº 11.464/2007.

Nego o direito ao réu de apelar em liberdade, porque se trata de crime que coloca em risco a população desta cidade. Trata-se de crime equiparado a hediondo, que movimenta toda uma estrutura criminosa, não bastasse a reincidência do réu.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor menor.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR WILLIAM NASCIMENTO, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor menor, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos (fls. 06/07), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário.

Caso algum dos bens apreendidos não possuam qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua destruição, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na unidade prisional em que ele se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque o sentenciado, por ser reincidente, não cumpriu 3/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Botucatu, 30 de maio de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA